SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3372006 - SP (2026/0339472-3)

Número Único: 1500619-48.2025.8.26.0269 – TJSPRGL

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	WILLIAN ROBERTO DE TOLEDO CUSTODIO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, AMEAÇA E VIAS DE FATO. RÉU QUE AGREDIU AS FILHAS EM VIA PÚBLICA E AS AMEAÇOU DE MORTE, ASSIM COMO A EX-COMPANHEIRA. CONTROVÉRSIA DE DIREITO SOBRE PREMISSAS INCONTROVERSAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA ÚNICA QUE ELEVOU A PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/5. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O AUMENTO SOB A PREMISSA EQUIVOCADA DE QUE SERIA DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.172/STJ. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pelo réu contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento, com base nas Súmulas n. 282 e 356/STF, e por necessidade de reexame de provas, nos termos da Súmula n. 7/STJ. O recurso especial impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do réu pela lesão corporal praticada contra uma filha por razões da condição do sexo feminino, pelas ameaças de morte dirigidas às filhas e à ex-companheira e pelas vias de fato contra a outra filha, em fatos ocorridos em 17/11/2024. Pelo crime de lesão corporal, a pena foi fixada em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com aumento de 1/5 na segunda fase pela reincidência específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão e se a reincidência específica, como único fundamento, justifica o aumento da pena intermediária em fração superior a 1/6.

III. Razões de decidir

Documento eletrônico VDA61690312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: a1ed67bd-c104-43d4-80b5-eb6941045f0e

3. O agravo enfrentou de modo específico os dois fundamentos da decisão de inadmissão. Demonstrou que o acórdão recorrido emitiu juízo de valor sobre a fração da reincidência e que a controvérsia se resolve pelas premissas incontroversas da sentença e do acórdão.
4. A matéria foi prequestionada. O Tribunal de origem examinou a fração da agravante e manteve a dosimetria da sentença, ainda que sob a premissa equivocada de que o aumento seria de 1/6. A revaloração jurídica de fatos incontroversos não esbarra na Súmula n. 7/STJ.
5. Segundo o Tema n. 1.172/STJ, a reincidência específica como único fundamento somente justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.
6. A sentença elevou a pena intermediária do crime de lesão corporal em 1/5 apenas porque a recidiva seria específica, sem indicar dado concreto que demonstrasse excepcionalidade. Aplicada a fração de 1/6 à pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a pena definitiva desse crime fica em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e as demais penas.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Brasília, 10 de novembro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA61690312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: a1ed67bd-c104-43d4-80b5-eb6941045f0e

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3372006 - SP (2026/0339472-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	WILLIAN ROBERTO DE TOLEDO CUSTODIO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, AMEAÇA E VIAS DE FATO. RÉU QUE AGREDIU AS FILHAS EM VIA PÚBLICA E AS AMEAÇOU DE MORTE, ASSIM COMO A EX-COMPANHEIRA. CONTROVÉRSIA DE DIREITO SOBRE PREMISSAS INCONTROVERSAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA ÚNICA QUE ELEVOU A PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/5. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O AUMENTO SOB A PREMISSA EQUIVOCADA DE QUE SERIA DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.172/STJ. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pelo réu contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento, com base nas Súmulas n. 282 e 356/STF, e por necessidade de reexame de provas, nos termos da Súmula n. 7/STJ. O recurso especial impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do réu pela lesão corporal praticada contra uma filha por razões da condição do sexo feminino, pelas ameaças de morte dirigidas às filhas e à ex-companheira e pelas vias de fato contra a outra filha, em fatos ocorridos em 17/11/2024. Pelo crime de lesão corporal, a pena foi fixada em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com aumento de 1/5 na segunda fase pela reincidência específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão e se a reincidência específica, como único fundamento, justifica o aumento da pena intermediária em fração superior a 1/6.

III. Razões de decidir

3. O agravo enfrentou de modo específico os dois fundamentos da decisão de inadmissão. Demonstrou que o acórdão recorrido emitiu juízo de valor sobre a fração da reincidência e que a controvérsia se resolve pelas premissas incontroversas da sentença e do acórdão.

Documento eletrônico VDA61691076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:51
Código de Controle do Documento: b660b7db-9710-4e95-bb51-ee58d4421a06

4. A matéria foi prequestionada. O Tribunal de origem examinou a fração da agravante e manteve a dosimetria da sentença, ainda que sob a premissa equivocada de que o aumento seria de 1/6. A revaloração jurídica de fatos incontroversos não esbarra na Súmula n. 7/STJ.
5. Segundo o Tema n. 1.172/STJ, a reincidência específica como único fundamento somente justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.
6. A sentença elevou a pena intermediária do crime de lesão corporal em 1/5 apenas porque a recidiva seria específica, sem indicar dado concreto que demonstrasse excepcionalidade. Aplicada a fração de 1/6 à pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a pena definitiva desse crime fica em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e as demais penas.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por W. R. DE T. C. (e-STJ fls. 217/224) contra decisão da Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu o recurso especial fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.

Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão; no art. 147, § 1º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção; e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, à pena de 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, em concurso material e no regime inicial semiaberto, nos termos da Lei n. 11.340/2006 (e-STJ fls. 107/118).

Segundo a sentença, em 17/11/2024, o agravante agrediu as filhas em via pública e, em seguida, ameaçou de morte elas e a ex-companheira diante da residência em que moravam. Na segunda fase da dosimetria do crime de lesão corporal, a pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão foi elevada em 1/5 pela reincidência específica.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela 6ª Câmara de Direito Criminal, negou provimento à apelação da defesa, que pleiteava a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal, a redução das penas e a fixação do regime inicial aberto (e-STJ fls. 173/182).

No recurso especial (e-STJ fls. 191/196), a defesa aponta violação dos arts. 59, III, e 68, *caput*, do Código Penal e contrariedade à tese do Tema n. 1.172/STJ. Sustenta que a pena intermediária do crime de lesão corporal foi elevada em 1/5 com base exclusiva na reincidência específica, sem fundamentação concreta e idônea, e que o acórdão recorrido, ao manter a dosimetria, afirmou equivocadamente que a fração

Documento eletrônico VDA61691076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:51
Código de Controle do Documento: b660b7db-9710-4e95-bb51-ee58d4421a06

aplicada fora de 1/6. Requer o redimensionamento da segunda fase, com o aumento limitado a 1/6.

O recurso especial foi inadmitido pela ausência de prequestionamento, com fundamento nas Súmulas n. 282 e 356/STF, e pela necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 208/211).

No agravo (e-STJ fls. 217/224), a defesa sustenta que o acórdão recorrido emitiu juízo de valor expresso sobre a fração de aumento decorrente da reincidência, ainda que sob premissa fática equivocada, e que a controvérsia é estritamente jurídica, pois parte de elementos incontroversos fixados pelas instâncias ordinárias: a condenação anterior única, o teor da fundamentação da sentença e o do acórdão. Requer o provimento do agravo para que o recurso especial seja admitido, conhecido e provido.

O Ministério Público Federal opinou *"pelo não conhecimento do agravo em recurso especial"* (e-STJ fls. 253/257).

É o relatório.

VOTO

Da admissibilidade do agravo em recurso especial

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 182/STJ, não se conhece do agravo que deixa de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp n. 746.775/PR (relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 19/9/2018, DJe de 30/11/2018), firmou que a decisão de inadmissão não se decompõe em capítulos autônomos e deve ser impugnada em sua integralidade, de modo que a falta de impugnação de qualquer de seus fundamentos impede o conhecimento do agravo.

No caso, a decisão de inadmissão apoiou-se em dois fundamentos: a falta de prequestionamento, com base nas Súmulas n. 282 e 356/STF (e-STJ fls. 209/210), e a necessidade de reexame de provas, nos termos da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 210/211).

Ao contrário do que sustenta o Ministério Público Federal (e-STJ fl. 255), o agravo impugnou ambos de forma específica. Quanto ao prequestionamento, transcreveu o trecho do acórdão recorrido que examinou a fração da agravante e demonstrou que o Tribunal de origem emitiu juízo de valor sobre ela, reputando-a *"adequada e correta"* (e-STJ fls. 220/222). Quanto à Súmula n. 7/STJ, não se limitou à afirmação genérica de

Documento eletrônico VDA61691076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:51
Código de Controle do Documento: b660b7db-9710-4e95-bb51-ee58d4421a06

revaloração: indicou as premissas incontroversas em que se apoia (a condenação anterior única, o teor da fundamentação da sentença e o do acórdão) e explicou que a controvérsia se resume à qualificação jurídica desses elementos à luz do Tema n. 1.172/STJ (e-STJ fl. 223).

Conheço, pois, do agravo e passo ao exame do recurso especial.

Da admissibilidade do recurso especial

Os óbices apontados na origem também não se sustentam quanto ao recurso especial. A apelação pleiteou expressamente a limitação a 1/6 do aumento decorrente da reincidência (e-STJ fls. 130/132), e o Tribunal de origem enfrentou o pedido, ao assentar que a agravante foi *"adequada e corretamente agravadas na proporção de 1/6 (um sexto) com correta fundamentação na sentença (fls.114/116), sendo assim mantidas"* (e-STJ fls. 181/182).

O prequestionamento implícito exige que o Tribunal de origem tenha debatido a matéria sob o enfoque suscitado no recurso especial, ainda que sem mencionar o dispositivo legal. Nesse sentido:

> *"O prequestionamento implícito ocorre quando a Corte originária discute a matéria, inclusive sob o enfoque suscitado no recurso especial, porém sem mencionar, explicitamente, o artigo de lei indicado como violado no apelo nobre."*
>
> *(EDcl no AgRg no AgRg no REsp n. 1.915.628/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)*

A circunstância de o acórdão ter partido de premissa equivocada quanto à fração efetivamente aplicada não afasta o prequestionamento, porque o Tribunal de origem examinou a questão federal, isto é, a exasperação da pena intermediária pela reincidência, e manteve a dosimetria fixada na sentença.

Tampouco incide a Súmula n. 7/STJ. A fração aplicada e a fundamentação que a sustentou constam da própria sentença (e-STJ fl. 115), e a pretensão recursal limita-se a aferir a idoneidade jurídica dessa motivação. A Quinta Turma desta Corte Superior reafirmou que *"o reexame de provas é vedado em recurso especial, admitindo-se apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos (Súmula 7/STJ)"* (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.160.076/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

Da fração de aumento pela reincidência específica

Na segunda fase da dosimetria do crime de lesão corporal, a sentença reconheceu a agravante da reincidência, com base em condenação definitiva anterior, e

Documento eletrônico VDA61691076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:51
Código de Controle do Documento: b660b7db-9710-4e95-bb51-ee58d4421a06

consignou: *"Assim, elevo a pena intermediária em 1/5, fração ideal à hipótese dos autos, eis que a recidiva é específica, resultando em 02(dois) anos, 09(nove) meses e 18(dezoito) dias de reclusão"* (e-STJ fl. 115). O cálculo confirma a fração: a pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (e-STJ fl. 114), acrescida de 1/5, resulta exatamente em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Não procedem, portanto, a afirmação do Ministério Público estadual, nas contrarrazões ao recurso especial, de que não teria havido aumento de 1/5 (e-STJ fl. 205), nem a premissa do acórdão recorrido de que o aumento teria sido de 1/6 (e-STJ fls. 181/182). A operação descrita na sentença e o resultado a que ela chegou demonstram que a fração aplicada foi de 1/5.

A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.003.716/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.172/STJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 25/10/2023, DJe de 31/10/2023), fixou a tese de que *"a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso"*. Prevalece nesta Corte Superior que o aumento da pena, na segunda fase, em patamar superior a 1/6 exige fundamentação concreta e específica (AgRg no HC n. 855.665/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023), o que não se verifica no caso.

Com efeito, a sentença amparou a fração de 1/5 apenas na especificidade da recidiva, que é justamente a circunstância que o repetitivo reputa insuficiente, por si só, para o aumento mais gravoso. Não se apontou nenhum dado concreto que revelasse excepcionalidade, e a condenação definitiva que configurou a reincidência é única (e-STJ fls. 114/115). O acórdão recorrido, a seu turno, nada acrescentou, limitando-se a ratificar a fundamentação da sentença (e-STJ fls. 181/182).

Impõe-se, assim, a aplicação da fração de 1/6. Sobre a pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o acréscimo de 1/6 conduz a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pena que se torna definitiva à míngua de causas de aumento ou de diminuição (e-STJ fl. 115). O regime inicial semiaberto, fixado com base na reincidência e nos maus antecedentes (e-STJ fl. 117), não se altera com a redução, e ficam mantidas as penas dos crimes de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, cuja segunda fase já observou a fração de 1/6 (e-STJ fls. 115/116).

Dispositivo

Ante o exposto, **conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial** para reduzir a pena do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) a 2 (dois)

Documento eletrônico VDA61691076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:51
Código de Controle do Documento: b660b7db-9710-4e95-bb51-ee58d4421a06

anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

Documento eletrônico VDA61691076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:51
Código de Controle do Documento: b660b7db-9710-4e95-bb51-ee58d4421a06

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0339472-3

AREsp 3.372.006 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 15006194820258260269 2025000358

EM MESA

JULGADO: 10/11/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	WILLIAN ROBERTO DE TOLEDO CUSTODIO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Documento eletrônico VDA61686348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/11/2026 14:21:55
Código de Controle do Documento: 6C1B72D1-FFEE-48D2-8EF9-80F1EE684FDD